



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO
Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales

**ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES Y AMIGOS DE TRES PALMAS,
INC. PARA EL MANEJO DE LA RESERVA MARINA TRES PALMAS**

AGENCIA: 133

Acuerdo Núm.: _____

Registro Núm.: _____

COMPARECEN

DE LA PRIMERA PARTE: El **DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES** del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, agencia gubernamental creada y autorizada para otorgar este acuerdo al amparo de la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, representado en este acto por su **SECRETARIA**, Carmen R. Guerrero Pérez, mayor de edad, planificadora, soltera y vecina de San Juan, Puerto Rico, en adelante denominado "**DEPARTAMENTO**".

DE LA SEGUNDA PARTE: **AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.**, corporación sin fines de lucro creada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representada en este acto por su **PRESIDENTA**, Berliz Morales Muñoz, mayor de edad, propietaria, casada y vecina de Cabo Rojo, Puerto Rico, en adelante denominada "**AMIGOS**".

EXPONEN

POR CUANTO: La **SECRETARIA**, al amparo de las disposiciones de la Ley Orgánica del **DEPARTAMENTO**, Ley Núm. 23, *supra*, está facultada para establecer convenios o acuerdos con instituciones particulares, bajo los términos y condiciones que juzgue convenientes para la mejor aplicación y ejecución de la ley y el logro de sus deberes ministeriales y objetivos.

POR CUANTO: El **DEPARTAMENTO** tiene la responsabilidad de implantar la política pública en lo concerniente a la conservación de los recursos naturales y a la administración de las áreas protegidas o designadas como reservas naturales, reservas marinas, bosques o refugios de vida silvestre que estén bajo su tutela. Además, está llamado por ley a establecer aquellos mecanismos que redunden en el manejo más eficaz de estas áreas.

POR CUANTO: El **DEPARTAMENTO** es el administrador primario y custodio de los bienes del dominio público y bienes patrimoniales que se le han encomendado por medio de la ley, incluyendo la **RESERVA MARINA TRES PALMAS**, en adelante "**RESERVA**" y demás áreas naturales protegidas de Puerto Rico.

POR CUANTO: La **RESERVA** fue creada en virtud de la Ley Núm. 17 del 8 de enero de 2004. En dicha Ley se ordenó al **DEPARTAMENTO** a crear un Plan de Manejo para la administración, rehabilitación y conservación del área, estableciendo aquellos usos o actividades humanas no dañinas compatibles con los objetivos de conservación de la misma. Además, se requirió que este Plan se hiciera en colaboración con entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro interesadas. Dicha Ley dispone de forma expresa que la



SECRETARIA podrá entrar en convenios de manejo con aquellas entidades gubernamentales y/o organizaciones sin fines de lucro "*bona-fide*" comprometidas con la conservación y desarrollo de la **RESERVA**, con el fin de establecer un manejo y custodia conjunta de la misma.

POR CUANTO: En cumplimiento con estos requisitos, el **DEPARTAMENTO** inició y concluyó en el 2008 el proceso de desarrollo y aprobación del Plan de Manejo de la **RESERVA**. Además, apoyó la constitución de una Junta de Manejo de la **RESERVA** que cuenta con representación de **AMIGOS**, el **DEPARTAMENTO** y otras partes interesadas.

POR CUANTO: **AMIGOS** es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2011, e incorporada el 31 de marzo de 2011, con el objetivo de proteger, fomentar, conservar y colaborar en el manejo y la protección de las playas, los arrecifes, los estuarios, los manglares, el agua, la flora y fauna, y los recursos naturales marinos y costeros del área objeto de este **ACUERDO**.

POR CUANTO: **AMIGOS** tiene el propósito, el interés y el deseo de colaborar con el **DEPARTAMENTO**, en promover la conservación, manejo, disfrute y concienciación de los recursos naturales de la **RESERVA**. **AMIGOS** también interesa apoyar en el desarrollo y mantenimiento de instalaciones para la **RESERVA**, tales como veredas submarinas en los arrecifes para recorridos interpretativos, boyas de demarcación, kioskos informativos, centro de visitantes, rótulos educativos, o cualquier otra infraestructura de apoyo a la educación y concienciación ambiental que se determine necesaria.

POR CUANTO: Las partes comparecientes comparten los objetivos de colaborar en el desarrollo de estudios de investigación, establecer actividades de restauración ecológica, mantenimiento, educación y concienciación ciudadana, interpretación ambiental y vigilancia en la **RESERVA**. Asimismo, tienen el propósito *bona-fide* de entrar en este acuerdo para proveer al **DEPARTAMENTO** de un procedimiento formal como una herramienta adicional de colaboración en el manejo y en el desarrollo de actividades de mejoramiento, conservación y de concienciación en beneficio de la **RESERVA**.

POR CUANTO: Este **ACUERDO** reconoce la labor comunitaria impulsada por **AMIGOS** y pretende impactar positiva y directamente las condiciones de las comunidades inmediatas a la **RESERVA** con medidas que aseguren nuevos usos compatibles con la protección, la conservación y el disfrute de los valiosos recursos naturales de esta **RESERVA**.

POR TANTO: **EL DEPARTAMENTO** y **AMIGOS** reconocen los beneficios de aunar esfuerzos, por lo que por mutuo acuerdo, libre y voluntariamente, convienen llevar a efecto este **ACUERDO** y cumplirlo a cabalidad, sujeto a las siguientes:

CLÁUSULAS Y CONDICIONES

PRIMERA: El propósito de este **ACUERDO** es fortalecer e incrementar la capacidad de manejo de la **RESERVA** para fomentar la protección y conservación de la biodiversidad y el valor natural, histórico y cultural,

SEGUNDA: El **DEPARTAMENTO** se compromete a:

- a. Proveer apoyo y asesoramiento técnico en lo relativo a los estudios científicos y al aspecto educativo que se desarrollen en el área de la **RESERVA**, además de colaborar en actividades culturales y educativas y tareas que se lleven a cabo en el mismo, convenidas en este **ACUERDO** y delineadas en el Plan de Trabajo Anual.

- 
- b. Proveer a **AMIGOS** material educativo impreso o digital que tenga disponible y el que la Junta de Manejo determine para que se utilice en la orientación de los visitantes. Asimismo, colaborará en la reproducción de los mismos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos.
 - c. Designar, por nombramiento de la **SECRETARIA**, una persona contacto con autoridad para canalizar todos los asuntos relacionados en el desarrollo e implantación del presente **ACUERDO**. Dicha persona será además el/la representante del **DEPARTAMENTO** en la Junta de Manejo.
 - d. Permitir a **AMIGOS** el uso y el aprovechamiento del espacio, los terrenos, las aguas y las instalaciones existentes, en coordinación de **AMBAS PARTES** y de acuerdo al Plan de Trabajo Anual, para realizar actividades de restauración, educación, interpretación, investigación, limpieza y otras realizadas por **AMIGOS** en la **RESERVA** bajo los términos de este **ACUERDO**. En caso de que **AMIGOS** proponga o avale la inclusión de microempresarios/as para actividades dentro de la **RESERVA** para el propósito de que dichos/as microempresarios/as generen lucro propio, éstos/as deberán someterse a los procedimientos establecidos en el Reglamento Número 8013, conocido como el *Reglamento para la Administración de los Aprovechamientos mediante Autorización y Concesión en Áreas Naturales Protegidas*.
 - e. De existir la necesidad, se coordinará el uso de vehículos, embarcaciones, personal y herramientas del **DEPARTAMENTO** que **AMIGOS** necesite para realizar labores en la **RESERVA** bajo los términos de este **ACUERDO**, siempre y cuando el personal participante de **AMIGOS** tenga el adiestramiento, y certificación o licencia requeridos por ley o reglamento, y el/la conductor/a o capitán/a sea empleado del **DEPARTAMENTO**. El uso deberá estar condicionado a la disponibilidad del equipo o personal solicitado y a la aprobación previa de la **SECRETARIA** o la persona asignada como punto de contacto.
 - f. Proveer rotulación para marcar y delimitar la zona de la **RESERVA** y coordinar con **AMIGOS** los conceptos de comunicación, información y detalles de los rótulos para la instalación de los mismos en los lugares apropiados. Los letreros deberán tener los logos de ambas entidades.
 - g. Evaluar y aprobar el Plan de Trabajo Anual que confeccione **AMIGOS**, junto a partes interesadas en el manejo de la **RESERVA**.
 - h. Colaborar en definir un plan de capacitación anual en los temas en que la Junta de Manejo identifique como necesarios para el cumplimiento de las actividades y proyectos establecidos bajo este **ACUERDO**.
 - i. Coordinar las actividades de restauración del arrecife de la **RESERVA**, fincas de corales, y otras estrategias de restauración, según recomendadas y establecidas en el Plan de Manejo y se especifiquen en el Plan de Trabajo Anual acordado entre las partes.
 - j. Proveer un seguro de responsabilidad pública igual al que tienen las demás reservas naturales, en el que estén asegurados los visitantes y usuarios de la **RESERVA**.

TERCERA: AMIGOS se compromete a:

- a. Someter el Plan de Trabajo Anual para la aprobación del **DEPARTAMENTO**, que deberá estar listo a más tardar el 30 de mayo de cada año.

- 
- b. Coordinar con el **DEPARTAMENTO** toda la logística, las labores y demás actividades de colaboración en el manejo de la **RESERVA**, según sean establecidas en el Plan de Trabajo Anual desarrollado entre las partes.
 - c. Compartir las responsabilidades de conservar y colaborar en el desarrollo y mantenimiento de instalaciones para **LA RESERVA** que puedan ser desarrolladas según se determine en el Plan de Manejo y en otros procesos de análisis de la Junta de Manejo, tales como sistemas de veredas submarinas, kiosko informativo, centro de visitantes, boyas de demarcación, rótulos educativos, áreas recreativas, o cualquier otra infraestructura de apoyo a la educación y concienciación ambiental.
 - d. Participar junto al **DEPARTAMENTO** en las actividades restauración del arrecife, fincas de corales, campañas de limpieza, control de especies invasoras y otras estrategias de restauración, según sean recomendadas y establecidas en el Plan de Trabajo Anual acordado entre las partes.
 - e. Coordinar y participar con el **DEPARTAMENTO** en el diseño e implantación de un programa educativo, de interpretación y de capacitación para usuarios de la **RESERVA** y para la ciudadanía en general.
 - f. Asegurarse que las personas que estén a cargo de actividades promovidas bajo el **ACUERDO** por **AMIGOS** en la **RESERVA** tengan el conocimiento, adiestramiento y licencias que sean requeridas para esas actividades.
 - g. Asistir en el desarrollo de propuestas para solicitar fondos que cubran otras necesidades de conservación, protección y manejo de la **RESERVA**, siguiendo las prioridades establecidas durante cada año de trabajo.
 - h. Presentar al **DEPARTAMENTO** un informe de progreso al final de cada año fiscal, a ser presentado en o antes del 30 de mayo, que incluya las tareas realizadas, los logros alcanzados, el progreso de actividades, número de participantes, petición de fondos y solicitudes relacionadas a las responsabilidades y otras variables de información pertinentes al **ACUERDO**.
 - i. Mantener y administrar un archivo con toda la información sobre las tareas de manejo realizadas por **AMIGOS**, para revisión e inspección por el **DEPARTAMENTO**, por la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la ciudadanía.
 - j. Tener disponible para auditoría los libros y records relacionados a este **ACUERDO**. Además, los estados financieros y cualquier otro documento relacionado a este Acuerdo serán retenidos por **AMIGOS** por un período de seis (6) años o según sea requerido por ley, reglamento u orden administrativa, luego de preparado el informe final.

CUARTA: Ambas **PARTES** se comprometen a:

- a. Compartir esfuerzos en el manejo, la conservación y la vigilancia de la **RESERVA**.
- b. Implantar el Plan de Trabajo Anual en conjunto para el manejo, la conservación y la vigilancia de la **RESERVA**.

- c. Participar activa y conjuntamente para cumplir con lo estipulado en todas las **CLÁUSULAS Y CONDICIONES** de este **ACUERDO**, así como con las disposiciones de la Ley Núm. 17, *supra*.
- d. Colaborar en el desarrollo e identificación de fuentes de financiamiento y recursos de diversas fuentes para el manejo, la conservación y la vigilancia de la **RESERVA**.
- e. Compartir información y material educativo que se desarrolle o recopile como parte de las actividades que se efectúen en la **RESERVA**.
- f. Identificar a la otra parte en este **ACUERDO** en toda publicación, letrero, material educativo o promocional que se desarrolle como parte de las actividades incluidas.
- g. Asignar a una persona contacto para la comunicación efectiva entre las partes.
- h. Adoptar y dar fiel cumplimiento al **ACUERDO DE COLABORACIÓN** firmado por el **DEPARTAMENTO**, **AMIGOS** y el **MUNICIPIO** para actividades educativas y de vigilancia en la **RESERVA**.

QUINTA: Este **ACUERDO** tendrá una vigencia de quince (15) años a partir de su otorgamiento, a menos que medien circunstancias que, a juicio de cualquiera de las **PARTES** aquí comparecientes, se determine la necesidad de rescindir del mismo. Al finalizar el tercer año, se revisará el funcionamiento del mismo y se hará un informe conjunto entre las partes en donde se identifiquen las fortalezas y áreas de mejoramiento necesarias, así como cualquier enmienda que fuese considerada necesaria por alguna de las **PARTES**. Dicho **ACUERDO** podrá ser renovado por las **PARTES** previa notificación escrita con treinta (30) días de antelación a la fecha de vencimiento.

SEXTA: Se puede enmendar este **ACUERDO** todo o en parte, siempre y cuando medie intención escrita de las partes aquí comparecientes. La enmienda o enmiendas propuestas se entenderán aprobadas siempre y cuando estén refrendadas por escrito, según lo convenido por las **PARTES**, y bajo los procesos legales pertinentes.

SÉPTIMA: Cualquiera de las **PARTES** podrá solicitar la resolución de este **ACUERDO** en cualquier momento. En el caso de que causa de la resolución sea por incumplimiento con alguna de las Cláusulas y Condiciones aquí pactadas, se requerirá que se documenten por escrito los términos que no estén cumpliendo por una de las **PARTES** y se conceda un término que no excederá treinta (30) días para que la parte en incumplimiento justifique y corrija las acciones que motivan la petición de Resolución. Luego de transcurrido el tiempo concedido sin que haya mediado justificación, o en caso de que la parte en cuestión continúe en incumplimiento, se procederá a resolver inmediatamente el presente **ACUERDO**. La resolución final se notificará a la parte afectada por escrito.

OCTAVA: Las **PARTES** acuerdan que las **CLÁUSULAS Y CONDICIONES** de este **ACUERDO** son independientes y separadas entre sí y la nulidad de una o más **CLÁUSULAS Y CONDICIONES** no afectará la validez de las demás, las cuales permanecerán vigentes.

LECTURA Y ACEPTACIÓN

Las **PARTES** que comprendemos este **ACUERDO** manifestamos que hemos leído y entendido su contenido y lo aceptamos, por encontrar que recoge y establece fielmente la colaboración a la que hemos llegado y todo lo que hemos

Bmm
9

Acuerdo entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y Amigos de Tres Palmas para el manejo de la Reserva Marina Tres Palmas
Página 6

convenido y pactado. Y para que así conste, suscribimos este **ACUERDO** y ponemos nuestras iniciales al margen izquierdo de cada una de sus páginas.

En testimonio de lo cual, las **PARTES** suscriben este **ACUERDO** en Rincón, Puerto Rico, hoy 29 de enero de 2016.



Carmen R. Guerrero Pérez
SECRETARIA

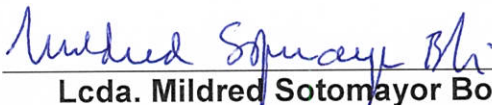
Departamento Recursos Naturales
y Ambientales
EL DEPARTAMENTO
SSP 660-43-3481



Berliz Morales Muñoz
PRESIDENTA

Amigos de Tres Palmas, Inc.
AMIGOS
SSP 660-76-3762

Revisado por:



Lcda. Mildred Sotomayor Bourbón
Directora

Oficina de Asuntos Legales